CONVENIO MARCO REGULADOR DE LA RELACIÓN DOCENCIA - SERVICIO ENTRE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) Y LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA

Entre los suscritos a saber, la Doctora **ANA MARITZA DAVILA BARON**, mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.367.116 de Tunja, en su condición de Gerente y Representante Legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ**, nombrada por Decreto No. 322 del 27 de marzo de 2024 emanado de la Gobernación de Boyacá, cargo para el cual tomó posesión el día 1 de abril de 2024, según consta en Acta de Posesión de la misma fecha, debidamente facultada para celebrar contratos y convenios, que en el presente Convenio se denominará **LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA;** de una parte, y de la otra, el Doctor **HERNÁN PORRAS DÍAZ**, mayor de edad y residente en Bucaramanga, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.843.619 de Bucaramanga quien obra en calidad de Rector, designado mediante Acuerdo del Consejo Superior No. 011 de marzo 11 de 2022, cargo para el cual tomó posesión el día 4 de mayo de 2022, según consta en Acta de Posesión No. 25 de la misma fecha, quien a su vez se encuentra facultado para suscribir el presente convenio actuando en calidad de Representante legal de la **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**, ente universitario autónomo de orden departamental de carácter oficial, creada mediante Ordenanzas número 41 de 1940 y 83 de 1944 de la Asamblea Departamental, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución número 25 de 23 de febrero de 1949 del Ministerio de Justicia, con sede principal en la ciudad de Bucaramanga, con NIT 890.201.213-4 quien para efectos de este convenio se denominará **LA UNIVERSIDAD**, hemos acordado celebrar el convenio de cooperación interinstitucional contenido en las siguientes cláusulas y siguiendo las disposiciones del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 del Ministerio de Salud y de la Protección Social: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** Establecer bases de cooperación entre LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA y LA UNIVERSIDAD buscando el desarrollo integral de programas docencia-servicio para la atención en salud, que abarquen actividades en los diferentes niveles de atención, en las modalidades de Pregrado y Posgrado de las carreras de Medicina, Enfermería, Microbiología y Bioanálisis (antiguamente Bacteriología y Laboratorio Clínico), Nutrición y Dietética, Fisioterapia, Regencia de Farmacia y otras que se determinen de común acuerdo; teniendo en cuenta que la responsabilidad prioritaria de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA es la de brindar a la población atención en salud con calidad, oportunidad y eficiencia y la de LA UNIVERSIDAD formar con excelencia académica y científica al estudiante para garantizarle un óptimo desempeño profesional; en un marco de respeto mutuo por las normas que le son propias. **PARÁGRAFO 1. PRINCIPIOS** La relación docencia - servicio se regirá por los principios estipulados en la Constitución Política, en las normas de educación y salud vigentes y por los señalados en el artículo 2.7.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 del Ministerio de Salud y de la Protección Social. **PARÁGRAFO 2. OBJETIVOS**: **a)** Asegurar alianzas y planes de largo plazo entre LA UNIVERSIDAD y LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA para el desarrollo y fortalecimiento de escenarios de práctica fundados en

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR ANDRES PINEDA A.

objetivos, principios y estrategias pedagógicas compartidas. **b)** Asegurar la formación de talento humano en salud, competente, con alto sentido ético, de responsabilidad y compromiso social con la salud de la población. **c)** Asegurar espacios adecuados para la docencia, la extensión, la investigación, la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones a los problemas de salud de la población afiliada y beneficiaria al Sistema General de Seguridad Social en Salud del área metropolitana y otras regiones. **d)** Favorecer en los estudiantes de pregrado y posgrado el desarrollo de habilidades y destrezas en actividades y procedimientos de los diferentes niveles de atención que se realizan en LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA**. CLÁUSULA SEGUNDA. MARCO LEGAL Y AMBITO DE APLICACIÓN:** La relación docencia-servicio se regirá por las disposiciones contenidas en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 y las demás normas que lo modifiquen, aclaren o complementen. En todo caso, tanto LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA como LA UNIVERSIDAD se regirán por las normas vigentes en cada una de ellas, aplicables de conformidad con su naturaleza jurídica. Los objetivos de cada una de ellas serán respetados, al igual que su régimen legal y autonomía, sin perjuicio de que se realicen las adecuaciones necesarias para alcanzar los objetivos que conjuntamente se determinen, observando lo dispuesto por el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 por medio del cual se regula la relación docencia-servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud y lo que en la materia dispongan dentro de sus competencias, los Ministerios de la Protección Social y Educación Nacional. **PARÁGRAFO. -** Este Convenio tiene ámbito de aplicación en las entidades que lo suscriben, por un lado, LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA y por otro, LA UNIVERSIDAD y rige para la integralidad de los componentes organizacionales tanto estructurales, funcionales y operativos de ambas instituciones. Los objetivos de cada una de ellas serán respetados al igual que su régimen Legal y autonomía administrativa. **CLÁUSULA TERCERA. ESTRUCTURA DEL CONVENIO:** Formarán parte de este Convenio la presente minuta firmada por los representantes legales de cada una de las partes comprometidas, como también el Anexo Técnico de cada uno de los programas académicos, los proyectos, los planes de prácticas formativas que se complementen o adicionen durante el desarrollo del presente Convenio y los contratos especiales para práctica formativa de residentes que se suscriban durante la vigencia y en el marco del presente convenio, en virtud de lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1917 del 12 de julio de 2018, reglamentado por la Resolución No. 1872 del 12 de julio de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. Así mismo las Actas Especiales de Cooperación a través de las cuales se adicionen programas académicos y se desarrollen programas o proyectos de investigación. **PARÁGRAFO**. - Los planes de prácticas formativas deben incluir un programa de delegación progresiva de funciones y responsabilidades a los estudiantes de acuerdo con los avances teórico prácticos del estudiante en cada período académico, bajo la supervisión del docente y el personal asistencial responsable del servicio, los horarios, turnos y rotaciones. Dicho plan debe ser establecido, reglamentado y supervisado por el Comité Docencia-Servicio. **CLÁUSULA CUARTA. ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DEL CONVENIO**: Para el adecuado desarrollo de este

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

Convenio se hace necesario establecer una organización funcional que lidere y garantice el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones conjuntas adquiridas, que se denominará el Comité Docencia-Servicio. **CLÁUSULA QUINTA. COMITÉ DOCENCIA - SERVICIO**: Será la instancia reguladora del presente Convenio y tiene como objeto más importante planear, coordinar, monitorear y evaluar el desarrollo de las actividades. **PARAGRAFO PRIMERO. -** El Comité Docencia-Servicio estará integrado por: El Director General de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA o su delegado, un representante de LA UNIVERSIDAD y un representante de los estudiantes que estén rotando en el escenario de práctica durante el semestre académico, por tanto, este será designado al inicio de cada periodo académico o inicio de cada rotación. Será LA UNIVERSIDAD la encargada de informar la persona elegida en representación de los estudiantes ante el Comité Docencia - Servicio. **PARÁGRAFO SEGUNDO.-** De acuerdo con lo establecido en el parágrafo uno del artículo 2.7.1.1.12.12 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 el Comité Docencia-Servicio deberá reunirse por lo menos una vez cada trimestre, las decisiones se adoptarán por mayoría y deberán ser acatadas por las partes en cuanto al contenido y desarrollo del presente convenio y se aplicarán de acuerdo con las normas y competencias de cada institución participante; sus actuaciones se deben registrar en actas, las cuales deberán adjuntarse al convenio marco. El Comité deberá presentar como mínimo un informe semestral que incluya la evaluación de la actividad docencia-servicio y del cumplimiento del presente convenio, así como las recomendaciones que permitan superar las dificultades de la relación docencia-servicio. Las decisiones del Comité tendrán carácter de recomendación para la Junta Directiva de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA y para el Consejo de la Facultad de Salud de LA UNIVERSIDAD. El Comité podrá reunirse de forma extraordinaria cuando así se requiera. **PARÁGRAFO TERCERO**. - Las funciones del Comité Docencia-Servicio serán las siguientes: a) Darse su propio reglamento. b) Verificar y evaluar periódicamente el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 así como de los convenios que rigen la relación docencia - servicio. c) Verificar y evaluar el cumplimiento de los planes de largo plazo concertados entre las instituciones que hacen parte de la relación docencia - servicio. d) Verificar y evaluar periódicamente que el desarrollo de la relación docencia - servicio no genere detrimento de la calidad de la atención a los usuarios del escenario de práctica. e) Promover la responsabilidad ética, legal y el compromiso humanitario en el desarrollo de la relación docencia - servicio. f) Analizar y resolver en primera instancia, las dificultades, diferencias y conflictos que puedan surgir en desarrollo de la relación docencia - servicio y remitir a las instancias pertinentes los casos que así lo ameriten. g) Registrar las novedades o cambios en cada uno de los programas académicos relacionados con la relación docencia - servicio. h) Las demás funciones que LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA y LA UNIVERSIDAD de común acuerdo le asignen. **PARÁGRAFO CUARTO**. - El Comité podrá conformar comisiones o grupos de trabajo y/o estudio según los temas a tratar o a desarrollar y que sean necesarios para cumplir con los objetivos del Convenio. **PARÁGRAFO QUINTO**. - El Comité podrá invitar temporalmente a otros participantes, con voz pero sin voto, para la mejor coordinación y ejecución del Convenio. **CLAUSULA. SEXTA. OBLIGACIONES DE LA**

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: a) Proporcionar la habilitación de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, conforme al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, deberá proporcionar, la declaración de los respectivos servicios en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y de la Protección Social. **b)** Realizar la autoevaluación del escenario de práctica según lo establecido el artículo 2.7.1.1.20 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. **c)** Cumplir los criterios básicos de calidad para la evaluación y verificación de la relación docencia - servicio definidos por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud o quien haga sus veces. **d)** Reportar de manera oportuna la información requerida por la Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud y las entidades en ella representadas. **e)** Permitir la utilización por parte de LA UNIVERSIDAD de toda la infraestructura de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA para la realización de programas docencia-servicio, de acuerdo con la programación que presente LA UNIVERSIDAD debidamente aceptada por LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **f)** Asignar funciones docentes, además de las administrativas y asistenciales a aquellas personas vinculadas a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA que ésta considere deben ejercerlas. Esta asignación de funciones docentes las hará el representante legal de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. Por las funciones docentes que LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA asigne a su personal para el cumplimiento de este convenio no recibirán de LA UNIVERSIDAD salario o bonificación adicional alguna. **g)** Manifestar por escrito su aceptación o reparo a los programas docencia-servicio, presentados por LA UNIVERSIDAD a través de los directores de programa, dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación, al representante de LA UNIVERSIDAD en el Comité Docencia-Servicio con copia al Representante Legal de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **h)** Informar oportunamente a LA UNIVERSIDAD sobre las decisiones administrativas que guarden relación con el desarrollo de los programas docencia-servicio. **i)** Participar con el personal de los diferentes servicios o áreas en la preparación, ejecución y evaluación de los programas docencia-servicio que se desarrollan al tenor de las normas y procedimientos que define LA UNIVERSIDAD en consonancia con los programas aceptados por LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **j)** Realizar anualmente en forma conjunta con LA UNIVERSIDAD la evaluación de los programas docencia-servicio, teniendo en cuenta el informe que sobre el particular rinda el Comité Docencia-Servicio. **k)** Otorgar los permisos o licencias al personal de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA para que puedan asistir a los programas de educación continua o de entrenamiento que programe LA UNIVERSIDAD. **l)** Promover y facilitar el desarrollo de programas de investigación adecuados a los intereses docentes y/o asistenciales de cada una de las partes**. m)** Respetar la autonomía administrativa de LA UNIVERSIDAD, su estructura orgánica y reglamentación interna. **n)** Permitir el uso de vestidores, previo acuerdo entre las partes, sobre el número y la periodicidad y permitir el uso salas de conferencias para fortalecer el desarrollo de los programas docencia-servicio. **ñ)** Facilitar con fines de investigación los archivos clínicos y estadísticos de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, previo consentimiento informado y previa aprobación del proyecto por parte del Comité Docencia-Servicio, teniendo en cuenta la reserva ética y profesional debida. **o)** Designar un profesional de su planta de personal que coordine para LA INSTITUCIÓN DE

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

PRÁCTICA las labores de integración docencia-servicio. **p)** Cooperar con LA UNIVERSIDAD para que se cumpla en la mejor forma la labor académica. **q)** LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA se responsabiliza de mantener en los servicios el personal profesional capacitado y necesario para las funciones asistenciales. **r)** Dar a conocer los protocolos de atención establecidos por LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **s)** Facilitar, de acuerdo con las posibilidades y recursos de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, sitios de descanso y parqueaderos, para el personal docente y estudiantil. Su otorgamiento será decisión de la Gerencia de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA y tendrán prioridad los internos y/o residentes durante el cumplimiento de los turnos de doce horas. **t)** Aportar los recursos, equipos e instalaciones de que disponga para el desarrollo de las actividades con las que directamente se ha comprometido en el Plan de Formación acordado en conjunto, sin que ello implique menoscabo en la prestación normal del servicio. **u)** Hacer conocer al personal de LA UNIVERSIDAD que participe en el desarrollo del Plan de Formación acordado entre las partes, la Filosofía y Principios de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, así como los reglamentos internos, que habrán de seguir durante su permanencia en LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **v)** Garantizar la integridad y adecuado funcionamiento de los equipos y la utilización racional de materiales que LA UNIVERSIDAD aporte al desarrollo de los proyectos y programas convenidos y responder por su reposición o reparación cuando los daños se ocasionen por negligencia o mala utilización por parte del personal de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **w)** Suministrar la ropa quirúrgica de trabajo y los elementos de protección personal de bioseguridad a estudiantes, internos y residentes, para el desarrollo del programa docencia-servicio. **CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD**: **a)** Presentar a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, antes de la iniciación de cada período académico a través del director de la unidad académica respectiva, los programas docencia-servicio que proyecte desarrollar. Para su estudio y aprobación, los programas docencia-servicio deberán indicar con toda claridad, la denominación, propósitos, objetivos, número de practicantes, periodo académico, cronograma de actividades, duración de la rotación, métodos de supervisión, criterios y métodos de evaluación, nombre del supervisor e intensidad horaria. Los respectivos planes de formación de cada área contenidos en los anexos técnicos se consideran parte de este Convenio. **b)** Responsabilizarse de programar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de estos programas. **c)** Respetar la autonomía administrativa de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, y de las entidades que de ella dependan, su estructura orgánica, reglamentación interna y normas para la prestación de servicio. **d)** Garantizar la adecuada utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA destine para el cumplimiento de programas y responder por su reposición o reparación cuando los daños se originen por negligencia de estudiantes supervisados por el personal docente de LA UNIVERSIDAD, o por impericia o negligencia del personal docente de LA UNIVERSIDAD. La responsabilidad correspondiente la determinará el Comité Docencia-Servicio, previo aporte y estudio de las pruebas respectivas. Los representantes de LA UNIVERSIDAD no podrán aceptar responsabilidades institucionales ni comprometer a LA UNIVERSIDAD**,** sin dictamen previo del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de LA UNIVERSIDAD. **e)**

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

Informar oportunamente a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA sobre las decisiones administrativas relacionadas con el desarrollo de los programas docencia-servicio. **f)** Cooperar con LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA y los organismos que de ésta dependan, para que se cumpla en la forma prevista la labor asistencial. LA UNIVERSIDAD deberá organizar las actividades que se realizan en la práctica de forma tal, que el ejercicio de las funciones docentes no interfiera con la marcha asistencial de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **g)** Con el fin de mejorar la programación docente, LA UNIVERSIDAD tomará en cuenta la evaluación y las recomendaciones que LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA haga sobre los programas docencia-servicio a través del Comité Docencia-Servicio. **h)** Designar un profesor de su planta de personal que coordine para LA UNIVERSIDAD las labores de integración docencia-servicio**. i)** Colaborar junto con LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA en la implementación de las guías de atención integral de las diferentes patologías de acuerdo al perfil de morbilidad de la población atendida por LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA**. j)** Los estudiantes y docentes de LA UNIVERSIDAD deberán guardar bajo su estricta reserva toda aquella información que sobre el estado de salud de los pacientes llegaren a conocer. De igual forma, deberán solicitar y obtener el consentimiento informado y entendido del paciente o de sus familiares, cuando así lo indique la prudencia por tratarse de procedimientos invasivos o que de alguna manera impliquen el asentimiento de los mismos para su ejecución. En desarrollo de lo anterior, LA UNIVERSIDAD se compromete a mantener informados a los estudiantes y docentes sobre tales deberes. **k)** No celebrar convenios verbales ni escritos con departamentos o áreas de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA dirigidos a asuntos nuevos o a modificar los existentes. **l)** El personal de LA UNIVERSIDAD (Profesores y estudiantes de pre y posgrado), deben presentar el esquema completo de vacunación que los proteja contra enfermedades infecto contagiosas. **CLÁUSULA OCTAVA. CONTRAPRESTACIONES:** LA UNIVERSIDAD considerará como beneficiarios de estas contraprestaciones al personal vinculado a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA que dentro de su actividad profesional realizan actividad docente con estudiantes UIS: a) Promover la realización de programas de Educación Continua, previa solicitud de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, para su personal vinculado, que haga parte del presente Convenio, dentro de las disponibilidades, reglamentos y los procesos de admisión de LA UNIVERSIDAD y bajo los lineamientos que para cada caso acuerde el Comité Docencia-Servicio. b) Otorgar reconocimientos académicos conforme a la regulación de LA UNIVERSIDAD a los funcionarios de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA que realicen actividades docentes en ejecución del convenio. c) Acceso a los servicios que ofrece la Biblioteca Luis Guillermo Ortiz y la Biblioteca Central; el ingreso deberá hacerse mediante la remisión a LA UNIVERSIDAD de un listado donde se relacione el nombre y el número de identificación del funcionario de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. d) Acceso físico a las Bases de Datos y Revistas Científicas en línea de forma gratuita. e) Previo acuerdo y programación entre las partes, sobre el número y la periodicidad, concederá en préstamo auditorios y salones de la Facultad de Salud a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA para eventos académicos que pretenda desarrollar, haciendo con antelación solicitud por escrito de los mismos, acorde con la disponibilidad que en el momento tenga LA UNIVERSIDAD. f) brindar

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

a funcionarios de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, el acceso a capacitaciones, actualizaciones y talleres que LA UNIVERSIDAD realice, relacionadas con el objeto del convenio. g) Participación en los Actos Culturales que LA UNIVERSIDAD programe, en las mismas condiciones de costo que para los profesores de planta. El ingreso deberá hacerse mediante la remisión a LA UNIVERSIDAD de un listado donde se relacione el nombre y el número de identificación del funcionario de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **PARÁGRAFO:** En ningún caso las contraprestaciones que se puedan derivar de la relación docencia-servicio objeto del presente convenio, incluidas las aquí previstas, pueden conllevar o incluir el cobro en dinero por parte de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA a LA UNIVERSIDAD por permitir el desarrollo de la residencia, conforme a lo previsto en el artículo 12 parágrafo 1° de la Ley 1917 del 12 de julio de 2018, y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **CLÁUSULA NOVENA. ÁREAS DE INFLUENCIA:** Los programas se llevarán a cabo en las instalaciones de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, así como en los lugares o en las instituciones que sus unidades móviles visiten**. CLÁUSULA DÉCIMA. ESTUDIANTES: a)** El número de estudiantes en cada uno de los programas que LA UNIVERSIDAD desarrollará en las instalaciones de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA se fijará previamente, de común acuerdo entre las dos instituciones previo análisis de su capacidad operativa, administrativa y técnico-científica, siguiendo los criterios que para tal fin establezca la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud. Será responsabilidad de LA UNIVERSIDAD reportar los cupos acordados ante el Ministerio de Educación Nacional. **b)** Los estudiantes durante su práctica se ceñirán estrictamente a los reglamentos, normas y procedimientos de carácter técnico, administrativo y asistencial, emanado de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **c)** Los estudiantes dependerán académicamente de LA UNIVERSIDAD y en ningún caso tendrán relación laboral alguna con LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **d)** Los estudiantes en las instituciones o instalaciones dependientes de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA realizarán las prácticas que le sean ordenadas y exigidas por LA UNIVERSIDAD de acuerdo con el nivel académico que cursen y en el cumplimiento de ellas deben contribuir al desarrollo de las labores propias de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA como parte de su formación universitaria. **e)** Los estudiantes deberán permanecer adecuadamente vestidos, portar el carné de estudiante, expedido por LA UNIVERSIDAD**,** en lugar visible. **f)** Los estudiantes de pregrado y posgrado para el desarrollo de sus prácticas deben adquirir los equipos básicos definidos en cada programa académico. **g)** Los turnos de las prácticas formativas de los estudiantes se fijan atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en la prestación del servicio de salud y de bienestar de los estudiantes y docentes. Los turnos serán de máximo 12 horas, con descansos que garanticen al estudiante su recuperación física y mental y no podrán superar 66 horas por semana. Cuando los residentes o estudiantes de pregrado de práctica cumplan un turno de doce horas, LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA les suministrará alimentación, alojamiento y ropa quirúrgica. **h)** Las partes dejan claramente establecido que todos los estudiantes de pregrado que hagan prácticas dentro LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, estarán bajo la supervisión de los profesionales asignados de común acuerdo por las instituciones para dicha labor; a estos profesionales les compete

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

exclusivamente la responsabilidad por la ejecución de procedimientos y el manejo de pacientes. Los estudiantes de posgrado estarán también bajo la misma supervisión, pero adquieren responsabilidades médicas de acuerdo con la jerarquización y delegación de funciones asistenciales. Las actuaciones de los estudiantes deberán ser previamente autorizadas, aprobadas y supervisadas por los funcionarios de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA que tengan responsabilidad de la actuación profesional. **i)** Los estudiantes no recibirán emolumentos de índole alguna, durante su permanencia en LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **j**) Las actividades realizadas por los estudiantes de programas académicos de pregrado que requieran ser registradas en la historia clínica del paciente u otros registros, deberán ser consignadas por el profesional responsable y respaldadas con su firma, nombre y registro profesional. **k**) Las rotaciones en LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA de los estudiantes, deberán obedecer a un programa de prácticas formativas previamente definido por LA UNIVERSIDAD. **l**) Siempre que LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA garantice los estándares de seguridad, los estudiantes no podrán, por sí o por terceros reclamar personal o jurídicamente indemnizaciones en dinero o en especie por cualquier enfermedad o accidente que sufrieren estando en LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA como estudiantes en ejercicio de la actividad para la cual se firmó el presente convenio, sin perjuicio de las cubiertas por el seguro estudiantil. **PARÁGRAFO**: En el evento en que LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA se constituya como escenario de práctica base de programas de especialización médico quirúrgica, la prohibición para los estudiantes de recibir emolumentos de índole alguna de que trata el literal i) de la presente cláusula, no tendrá lugar para efectos de garantizar el pago del apoyo de sostenimiento educativo mensual del contrato especial para la práctica formativa de residentes, previsto en el artículo 5° de la Ley 1917 del 12 de julio de 2018 reglamentado por la Resolución No. 1872 del 12 de julio de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **CLAUSULA UNDÉCIMA. INVESTIGACIÓN:** La realización de programas de investigación en conjunto **UNIVERSIDAD**- **INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA,** previo acuerdo entre las partes mediante la celebración de un Acta Especial de Cooperación para cada proyecto o programa, se regirá por el siguiente procedimiento: a) LA UNIVERSIDAD deberá aprobar por medio de sus entes respectivos el protocolo investigativo cumpliendo lo dispuesto en la Resolución No. 8430 de 1993, expedida por el Ministerio de Salud, como por las demás normas que la modifiquen o sustituyan, y manifestar este hecho por escrito a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. b) El protocolo investigativo deberá ser aprobado por LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA**.** Para tal efecto, se deberá acreditar que la investigación no contraviene las disposiciones administrativas, técnicas y científicas de LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. c) LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA y LA UNIVERSIDAD deberán verificar que la investigación cuenta con el adecuado soporte financiero. d) La Propiedad intelectual de estas investigaciones corresponderá conjuntamente a LA UNIVERSIDAD y a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA en proporción a los respectivos aportes y conforme a lo acordado por las partes en cada proyecto específico, se regirá por el Acuerdo No. 093 de 2010 del Consejo Superior Universitario, y aquellas que lo modifiquen aclaren o sustituyan y por las disposiciones legales supranacionales y

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

nacionales. En todo caso se respetarán los derechos morales de autor que sean pertinentes. **CLÁUSULA DUODÉCIMA. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA:** En caso de incumplimiento de reglamentos, normas de administración interna, disciplinaria y de atención en salud, el Comité Docencia-Servicio considerará el caso en primera instancia y si hay lugar a sanciones, serán impuestas según los reglamentos de la institución a la que pertenece el profesional, docente o estudiante. **CLAUSULA DÉCIMO TERCERA. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ASISTENCIAL, DOCENTE Y DISCENTE**: Los estudiantes de pregrado deberán acreditar su vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el momento de su matrícula, ya sea en el régimen contributivo, en el subsidiado o en los regímenes especiales. **PARÁGRAFO 1:** LA UNIVERSIDAD garantizará la afiliación de los estudiantes de los programas de posgrado, vinculados a la relación docencia-servicio, al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Asimismo, LA UNIVERSIDAD garantizará la afiliación de los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado al Sistema General de Riesgos Laborales. En todo caso, la afiliación a ambos sistemas será por el tiempo que dure el entrenamiento y para efectos de la misma se tendrá como base de cotización un salario mínimo mensual legal vigente. El aporte al respectivo sistema será pagado por LA UNIVERSIDAD. **PARÁGRAFO 2:** Será responsabilidad de cada una de las partes, garantizar la afiliación y pago de los respectivos aportes al Sistema General de Seguridad Social de su personal docente-asistencial**. PARÁGRAFO 3:** La responsabilidad en la afiliación, pago de la cotización, trámite y seguimiento respecto a la vinculación a los subsistemas de salud y riesgos laborales de los estudiantes, será revisada dentro del marco del presente convenio de forma anual. **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**: Los estudiantes que realicen prácticas formativas que impliquen riesgos frente a terceros o para su salud, estarán cubiertos por una póliza colectiva de responsabilidad civil extracontractual, por un valor total asegurado no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una, en concordancia con el artículo 2.7.1.1.15 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. La responsabilidad en la suscripción, financiación, pago, trámite y seguimiento de esta póliza estará a cargo de LA UNIVERSIDAD. **CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. VIGENCIA DEL CONVENIO**: El presente convenio tendrá una duración de diez (10) años contados a partir de la firma. El presente convenio podrá ser prorrogado por las partes por un término igual al inicialmente pactado, siempre que medie acuerdo entre las partes por escrito antes de la fecha de vencimiento del término previsto, de acuerdo con los resultados de la evaluación y seguimiento del convenio. **CLÁUSULA DECIMO SEXTA. CESIÓN**: El presente convenio no podrá cederse a persona alguna, natural o jurídica, sin previa autorización de las partes. **CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO**: Este Convenio se dará por terminado en forma anticipada en los siguientes casos: 1- Cuando las partes de común acuerdo así lo dispongan. 2- Por decisión unilateral anticipada que se manifieste por escrito, con una antelación no menor a tres (3) meses. **PARÁGRAFO**. - LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, continuará cumpliendo con las obligaciones pactadas, como mínimo durante un término no inferior a un año, contado a partir de la fecha en que se tome la decisión de dar por terminado el convenio, la cual deberá constar siempre por escrito.

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión del presente convenio, las mismas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa sus diferencias, y para el efecto acudirán a mecanismos de arreglo directo, tales como la conciliación, amigable composición y transacción o cualquier forma extrajudicial, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. **CLÁSULA DÉCIMO NOVENA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** Las personas que presten su concurso para el desarrollo del convenio, no adquieren relación laboral con otra institución diferente a aquella a la cual se encuentran vinculados. Por lo tanto, cada parte es responsable de las obligaciones laborales de su personal vinculado que participe en la ejecución del convenio, sin que adquiera obligación alguna con el personal de la otra parte que colabore en el mismo. **CLÁSULA VIGÉSIMA. DEL PERSONAL LABORAL INCLUIDO EN EL PRESENTE CONVENIO**: Al tenor de lo estipulado en el inciso segundo del literal j) del artículo 2.7.1.1.10 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 las obligaciones docentes y asistenciales del personal vinculado a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA como del personal vinculado a LA UNIVERSIDAD deberán quedar establecidas en sus respectivos contratos de vinculación. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Las funciones y el horario de trabajo del personal docente-asistencial serán asignados por el Director del Departamento al cual se encuentra adscrito el profesional. El Director del Departamento responderá por el cumplimiento de las funciones y el horario establecido. La asignación de funciones asistenciales al personal docente de la Facultad de Salud de la Universidad no implicará deterioro de las actividades docentes o vínculo laboral con LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA, en razón al carácter docente-asistencial que tiene el personal docente adscrito a la Facultad de Salud de LA UNIVERSIDAD. LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA y LA UNIVERSIDAD presentarán al iniciar cada semestre la Planta de Personal Profesional y Docente que cumplirá funciones docencia-servicio con sus respectivos horarios. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. La selección del personal médico y profesional que se vincule a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA o a LA UNIVERSIDAD se hará en cada caso respetando las normas vigentes en los reglamentos propios de la entidad que los vincula, de acuerdo con su naturaleza jurídica. **PARÁGRAFO TERCERO**. El personal profesional docente-asistencial vinculado laboralmente a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA y que desarrolle actividades docentes tendrá derecho al nombramiento como profesor Ad-Honorem de LA UNIVERSIDAD según lo reglado en el Título III Capítulo I del Acuerdo No. 063 de 1994 del Consejo Superior Universitario y la asignación de funciones docentes a este personal vinculado laboralmente a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA no implica deterioro de las actividades asistenciales o vínculo laboral con LA UNIVERSIDAD, en razón al carácter docente-asistencial que tiene el personal profesional vinculado a LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA. **CLÁSULA VIGÉSIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL:** Los derechos morales sobre los productos e innovaciones resultantes de la ejecución del presente convenio pertenecerán a sus autores. Los derechos patrimoniales sobre los resultados protegibles que puedan derivarse del desarrollo del mismo (patentes, publicaciones o aprovechamiento comercial de los resultados obtenidos), pertenecerán a LA UNIVERSIDAD y a LA INSTITUCIÓN DE

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

PRÁCTICA de manera proporcional a los aportes realizados por cada uno al proyecto específico de investigación. No obstante, los derechos de propiedad intelectual están sujetos a la legislación nacional y supranacional vigente y a los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban las partes, previamente al inicio de los proyectos específicos que ameriten un reconocimiento de propiedad intelectual. **CLÁSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD**: Las partes se comprometen a no divulgar, difundir, o usar por ningún medio, sin consentimiento escrito de cada una de ellas, la información reservada que le haya sido revelada por la otra, o que sea de interés conjunto y se desarrolle o resulte de los trabajos que le sean encomendados o estén a su cargo en virtud de la ejecución del presente convenio. La obligación de confidencialidad se extiende a todos los dependientes, subordinados, socios, aliados u otros terceros que cada parte vincule al desarrollo del convenio. La obligación de confidencialidad es permanente y subsistirá más allá de la expiración del plazo del convenio, tan solo cesará por el consentimiento expreso y escrito del representante legal de la parte titular de la información; o porque la información se haya hecho pública por medio diferente a la acción u omisión de las partes convenientes; o por mandato de autoridad judicial o administrativa competente; o por ministerio de la ley. Toda la información, especificaciones, documentos y cualquiera otra información tangible o no, que haya sido desarrollada o adquirida por una de las partes antes de la firma del presente convenio y le haya sido revelada a la otra parte a los fines del cumplimiento y dentro del alcance del mismo, permanecerá en propiedad de la parte que reveló o proporcionó dicha información. Tal información, dibujos, especificaciones y documentos estarán sujetos a la obligación de confidencialidad y uso restringido establecida en el presente convenio. Respecto de la información que las partes aporten o desarrollen con destino a la divulgación pública o a circulación restringida, toda publicación dará el crédito legal que corresponda a los autores y a las entidades participantes, con referencia expresa al Convenio. **CLÁSULA VIGÉSIMA TERCERA**. **LIQUIDACIÓN:** Las partes acuerdan liquidar el presente convenio dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. En caso de no existir un acuerdo para la liquidación, se dará aplicación a lo estipulado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. En todo caso, en la liquidación se garantizará la culminación de las prácticas formativas de los estudiantes que las hayan iniciado en vigencia del presente convenio. **CLÁSULA VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA**. El presente convenio podrá ser adicionado, prorrogado, o ajustado, previo acuerdo de las partes y conforme a las formalidades legales. **CLÁSULA VIGÉSIMA QUINTA**. **INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**. Las partes que suscriben este convenio manifiestan bajo la gravedad de juramento que no se encuentran incursos en causal alguna o inhabilidad que trata los artículos 8 y 9 de le ley 80 de 1993 y demás normas complementarias, por lo tanto, asumen toda responsabilidad por la veracidad de lo indicado. **CLÁSULA VIGÉSIMA SEXTA**. **INDEMNIDAD**. Las partes se mantendrán indemnes contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por las partes o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente convenio. **CLÁSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIO**. Para

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.

todos los efectos legales y judiciales del presente convenio el domicilio contractual será la ciudad de Bucaramanga-Santander. **CLÁSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO**: Este convenio se entiende perfeccionado con la firma de los respectivos representantes legales. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PROTECCIÓN DE MARCAS Y EMBLEMAS**: Sin perjuicio de los fines previstos en el presente Convenio y la obligación de informar sobre este acuerdo de voluntades a las entidades correspondientes, incluida su divulgación en la comunidad universitaria de LA UNIVERSIDAD, no le estará permitido a las partes usar o difundir de cualquier forma ya sea en redes sociales, insertos publicitarios, páginas web o por cualquier otro medio, los nombres de las instituciones firmantes, su marcas y emblemas, logos o enseñas de propiedad o uso de las mismas, salvo que medie autorización previa y por escrito de sus representantes legales, conforme a la normatividad vigente que rige en cada una de ellas. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA: NO EXISTENCIA DE RÉGIMEN DE SOLIDARIDAD**: No existe régimen de solidaridad entre las partes que suscriben este convenio, en razón a que cada una responde por las obligaciones que se establecen en el mismo. Así mismo, el uso de la imagen corporativa, no implica la asunción de obligaciones solidarias entre las partes.

El presente convenio reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro convenio, con el mismo objeto y alcance celebrado entre las partes con anterioridad.

Para constancia se firma en Bucaramanga a los _____ (___) días del mes de _____ del año _____ (_____) en dos ejemplares de igual valor y contenido.

POR LA INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA

ANA MARITZA DAVILA BARON
Representante Legal

LA UNIVERSIDAD

HERNÁN PORRAS DÍAZ
Rector

TEXTO REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR
ANDRES PINEDA A.